

[별지 제6호 서식]

처 분 요 구 서

【번 호】 4

【처분종류】 개선

【제 목】 시청각 기록물 의무생산 범위 개선

【지적사항】

1. 업무 개요

「공공기록물 관리에 관한 법률」(이하 “공공기록물법”이라 한다)에 따라 우리 원의 임직원은 기관에서 생산되는 모든 기록물에 대해 보호하고 관리할 의무가 있으며 규정을 위반할 경우 법률에 의해 처벌받을 수 있다.

이에 따라 우리 원 내부 규정으로 「기록물 관리 등에 관한 규정」을 두어 기관에서 생산하거나 접수한 문서, 도서, 대장, 카드, 도면, 시청각물, 전자문서 등의 기록정보 관리에 대해 필요 사항을 정하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「공공기록물법」 제23조에 따르면 공공기관은 업무수행과 관련하여 생산한 사진, 필름, 테이프, 비디오, 음반, 디스크 등 영상 또는 음성 형태의 기록물을 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리하고 관할 영구기록물 관리기관으로 이관하여야 한다.

「공공기록물법 시행령」 제19조는 법률에 따라 시청각기록물을 생산하여야 하는 경우는 대통령·국무총리 등 주요 직위자의 업무 관련 활동과 인물사진을

필두로 각 호를 두어 세부적으로 규정하고 있다.

「공공기록물법 시행령」 제19조(시청각기록물의 생산)에 따라 공공기관이 의무적으로 시청각기록물을 생산하여야 하는 상황은 [표 8]과 같다.

[표 8] 「공공기록물법 시행령」 제19조제1항각호

제19조(시청각기록물의 생산) ① 법 제17조제3항에 따라 공공기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대하여 시청각기록물을 생산하여야 한다. 이 경우 시청각기록물은 전자기록생산시스템으로 등록·관리함을 원칙으로 하며, 시행 전·시행 과정 및 시행 후의 주요상황을 체계적으로 파악할 수 있도록 생산하여야 한다.

1. 대통령·국무총리 및 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 교육감, 교육장, 제3조제1호부터 제4호까지의 기관의 장 및 같은 조 제5호 중 「고등교육법」에 따라 설립된 학교의 장 등 주요 직위자의 업무 관련 활동과 인물사진
2. 외국의 원수·수상, 그 밖에 주요 외국인사의 주요 동정 중 대한민국과 관련되는 사항
3. 국가 및 지방자치단체의 주요 행사
4. 국제기구 또는 외국과의 조약·협약·협정·의정서·교류 등의 추진과 관련된 주요 활동
5. 「국가재정법」 제38조제1항에 해당하는 대규모사업 또는 같은 법 시행령 제14조에 해당하는 대규모 개발사업
6. 대규모의 토목·건축공사 등의 실시로 본래의 모습을 찾기 어렵게 되는 사항
7. 철거 또는 개축 등으로 사라지게 되는 건축물이나 각종 형태의 구조물이 사료적 가치가 높아 시청각기록물로 그 모습을 보존할 필요가 있는 사항
8. 다수 국민의 관심사항이 되는 주요사건 또는 사고로서 공공기관의 장이 시청각기록물의 작성·보존이 필요하다고 인정하는 사항
9. 증명적 가치가 매우 높아 그 현장 또는 형상을 시청각기록물로 보존할 필요가 있는 사항
10. 국내 최초의 출현물로서 사료적 가치가 높은 사항
11. 그 밖에 시청각기록물의 생산이 필요하다고 인정되는 사항

② 공공기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대해서는 동영상기록물을 생산하여야 한다. 이 경우 촬영 개요 및 시간별 촬영 세부사항 등을 포함한 설명문을 별도로 작성하여야 한다.

1. 제1항제1호 중 대통령 취임식
2. 제1항제3호 중 「국가장법」에 따른 장의행사(葬儀行事)와 국가적 차원에서 추진이 필요하다고 인정되어 특별법으로 정한 국제행사 또는 체육행사
3. 제1항제4호 중 다수의 외국 국가원수 또는 행정수반이 참석하는 국제회의
4. 제1항제5호 중 공공기관의 장과 중앙기록물관리기관의 장이 협의하여 정한 대규모 사업·공사
5. 그 밖에 동영상기록물의 생산이 필요하다고 인정되는 사항

3. 감사결과 확인된 문제

「공공기록물법 시행령」 제19조의 각 호를 살펴보면 시청각기록물의 의무적 생산이 필요한 경우들을 세부적으로 규정하고 있는데, 1호에서 규정한 ‘대통령·국무총리 등 주요 직위자의 업무 관련 활동’과 더불어 7호까지는 세부 특정 상황을 규정하고 있으나, 8호~11호는 ‘다수 국민의 관심사항이 되는 주요사건 또는 사고로서 공공기관의 장이 시청각기록물의 작성·보존이 필요하다고 인정하는 사항 등’과 같이 공공기관 자체 판단에 따르는 상황을 규정하고 있다.

따라서 공공기관은 「공공기록물법 시행령」 제19조 제1~7호까지 명시된 사항과 함께 제8호~11호 사항에 준하는 시청각기록물 생산 범위를 내부 규정에서 별도로 정하면 될 것이나, 우리 원 「기록물 관리 등에 관한 규정」은 시청각기록물의 의무적 생산범위를 법 취지보다도 포괄적이고 폭넓게 규정하고 있다.

[표 9] 「기록물 관리 등에 관한 규정」 제15조

제15조 (시청각 기록물 관리) ① 처리부서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소관 업무를 수행할 경우 반드시 시청각기록물을 생산하여야 한다.

1. 진흥원의 역사와 연혁, 업무활동을 증빙하는 각종 행사
2. 원장이 참석하는 국내·외의 업무활동 관련 사항
3. 보건산업진흥 관련 학술·조사·연구 등과 관련한 사항
4. 그 밖에 기록관장이 시청각 기록물의 생산이 필요하다고 지정한 사항

② 처리부서장은 제1항에 따라 생산한 시청각기록물을 전자문서관리시스템에 등록한 후 다음 각 호의 사항을 기재한 기본목록과 세부목록을 작성·관리하여야 한다.

1. 시청각 기록물의 관리번호, 생산부서, 단위과제(업무), 관련 문서번호, 생산연도, 보존기간, 상세제목, 내용 요약, 수량, 공개구분, 매체형태, 파일규격 및 위치정보 등 기본목록 정보
2. 색인연번, 견제목, 상세설명, 촬영대상, 촬영일자, 촬영장소, 촬영자, 등장인물, 지정번호, 지정일자, 사업명, 저작권허용 여부, 저작권자 및 연락처 등 세부목록 정보

특히, 우리 원 「기록물 관리 등에 관한 규정」에 따라 반드시 시청각기록물을 생산하여야 하는 등 규정 제15조제1항의 제2호 “원장이 참석하는 국내·외의 업무활동 관련 사항”과 제3호 “보건산업진흥 관련 학술·조사·연구 등과 관련한 사항”의 경우 그 범위가 방대하고 「공공기록물법 시행령」제19조의 제8호부터 제11호의 취지와 부합한다고 보기에는 무리가 있다.

「공공기록물법 시행령」제19조제1항 제8호부터 제11호가 ‘다수 국민의 관심사항이 되는 주요사건 또는 사고로서 공공기관의 장이 시청각기록물의 작성·보존이 필요하다고 인정하는 사항 등’을 규정한 취지로 판단하건데, 우리 원의 시청각기록물 의무생산이 필요한 사항은 법 취지에 부합할 수 있도록 개선될 필요가 있다.

조치할 사항 ○○○○실장은 우리 원 「기록물 관리 등에 관한 규정」제15조와 관련하여 「공공기록물법 시행령」제19조제1항 제8호부터 제11호까지의 취지와 부합할 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (개선)